

1500540-76.2020.8.26.0582

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Matheus Oliveira Nery Borges

Comarca: São Miguel Arcanjo

Foro: Foro de São Miguel Arcanjo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. [...] 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO MIGUEL ARCANJO

VARA ÚNICA

Rua Bento França, 332, Centro - CEP 18230-000, Fone: (15) 3279-1417,

São Miguel Arcanjo-SP - e-mail: smarcanjo@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: 12h30min às 19h00min

## SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500540-76.2020.8.26.0582

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REGINALDO DE OLIVEIRA PINTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus Oliveira Nery Borges

Vistos.

REGINALDO DE OLIVEIRA PINTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2-A, inciso I, do Código Penal, porque, consta do incluso inquérito policial que, em 22 de maio de 2020, às 20h05min, na Estrada Santiago Terra França, Km 30, Bairro Brejauva, nesta cidade e comarca, na companhia de Firmino Gomes do Nascimento Filho e de Juliano José Lazzari, agindo em concurso de agentes, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraiu, em proveito do grupo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um veículo modelo Honda/City Dx Flex, ano 2011, cor prata, placa EWX-2960, uma bolsa grande de marca Case, 5kg (cinco quilos) de carnes, um aparelho celular modelo K10, de cor branca, marca LG, IMEI 359173085059295, o valor de R\$ 584,00 (quinhentos e oitenta e quatro reais) e 10 (dez) objetos de bijuteria, pertencente às vítimas Walcidir Cerqueira da Silva, Higor Emanuel Cerqueira da Silva e Maria de Lourdes Munhoz Cerqueira da Silva, conforme boletim de ocorrência de fls. 06/08.

É da denúncia, que o denunciado REGINALDO e seus comparsas, que estão sendo processados criminalmente pelo crime de roubo circunstanciado nos autos nº 1500344-09.2020.8.26.0582, em unidade de desígnios, e com nítido dolo para a prática do

delito de roubo, dirigiu-se, na data mencionada, para a zona rural de São Miguel Arcanjo. Apurou-se que as vítimas se encontravam em sua propriedade rural quando foram abordadas pelo denunciado e seus cúmplices.

Consta ainda que, mediante grave ameaça com o emprego de armas de fogo, os agentes renderam os moradores e subtraíram vários pertences, a saber: uma bolsa grande de marca Case, 5kg (cinco quilos) de carnes, um aparelho celular modelo K10, de cor branca, marca LG, IMEI 359173085059295, o valor de R\$ 584,00 (quinhentos e oitenta e quatro reais) e 10 (dez) objetos de bijuteria, bem como o veículo Honda/City, utilizado para a fuga do local, sentido cidade de São Miguel Arcanjo/SP. No dia seguinte, o veículo das vítimas foi localizado em uma plantação de eucalipto neste município.

Recebida a denúncia (fls. 133/136), o réu foi citado (fls. 190) e ofertou resposta à acusação (fls. 196/199). Foi ratificado o recebimento da peça acusatória e designada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu interrogado.

Determinado o compartilhamento de provas dos autos nº 1500344-09.2020.8.26.0582, por tratar-se de desmembramento, no qual já houve colheita de provas (fls. 334).

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pediu a incidência da emendatio libelli, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal, alegando que a conduta levada a efeito pelo denunciado configura três delitos de roubo, por atingir o patrimônio de três vítimas distintas, caracterizando concurso formal de crimes, bem como pleiteou pela procedência da ação, nos termos da Denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição, por entender que as provas são precárias para sustentar o édito condenatório.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

Infere-se que devido a complexidade dos delitos cometidos e da estrutura montada para sua realização, além da gravidade dos atos, o lapso temporal percorrido entre a data do fato até o presente momento foi fruto de um longo trabalho de apuração de todo o contexto criminoso, com a finalidade de proporcionar a prestação jurisdicional de forma justa e coerente.

Preambularmente, assim como apontado pelo órgão ministerial, o caso verte uma situação de emendatio libelli, tendo em vista que a tipificação atribuída na peça vestibular não corresponde aos fatos narrados, vez, que foram três vítimas conforme narrados na denúncia.

Assim sendo, o réu passa a ser incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V e parágrafo 2º-A, inciso I, por 3 (três) vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

A materialidade delitiva resta comprovada nos autos, pelos boletins de ocorrência (fls. 06/08 e 92/93), pelos documentos de (fls. 09/11, 14, 58, 59, 98/101 e 102/104), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 94), pelo auto de entrega (fls. 95), pelo auto de reconhecimento de objeto carreado à (fl. 96), pelos relatórios de (fls. 21/30, 31/34, 35/42, 43, 60, 61/76, 77/86, 87/89, 105/117 e 118/122), bem como pela prova colhida em sede de instrução.

A autoria infracional está, igualmente, caracterizada.

Senão vejamos:

A vítima Walcides Cerqueira da Silva, disse que duas pessoas entraram na sua casa. Afirmou que estava deitado assistindo TV, enquanto sua mulher saiu para jogar fora miúdos de frango. Sua esposa foi rendida por dois sujeitos e levada até seu encontro. Afirmou que se levantou e foi levado, com seu filho, para o quarto. Eles queriam saber de dinheiro e apontaram armas para sua família. Disse que foram ameaçados, dizendo que a vítima estava escondendo e mentido. Disse que a ação durou cerca de quinze minutos. Indagado, respondeu que foram subtraídos dois celulares, uma blusa, R\$580,00 em dinheiro, algumas carnes que estavam na geladeira. Afirmou que não foi agredido, mas foi bastante ameaçado, a ponto de sua pressão subir e ficar debilitado. Do ponto de vista emocional, estão abalados, pois se fecham em casa no período noturno, alterando a rotina da família. Indagado, disse que não foi procurado por terceiros e não foi coagido. Às perguntas da Defesa, respondeu que

havia um barrigudo, um pouco gordo, com aproximadamente 100kg. Alegou que era noite, estavam de capuz, máscara, jaqueta, calça jeans e botina. Afirmou que notou barba branca. Questionado, alegou que o maior tinha barriga e o menor não. Alegou que o menor era moreno, mais pardo. Ao fim, foi questionado que houve a devolução de um celular e de uma bolsa. Confirmou ter feito o reconhecimento de uma bolsa. Questionado, confirmou a assinatura constante no auto de reconhecimento de objeto. A vítima Higor Emanuel Cerqueira da Silva, disse que estava no seu quarto mexendo no notebook. Sua mãe foi até a parte externa da casa, quando foi rendida pelos bandidos. Disse que seu pai também foi rendido, mas não notou a movimentação. Afirmou que foi rendido pelos bandidos e foi levado até o quarto de seus pais. Afirmou que seu pai ficou no quarto e o depoente com sua genitora foram até a cozinha. Começaram a revirar a casa e perguntaram pelo carro. Foram até o barracão para ver onde o veículo estava. Foram levados pertences, entre os quais dinheiro, uma bolsa e o automóvel. Às perguntas do Ministério Público, respondeu que, do ponto de vista emocional, começou a suar frio e tremer, entrando em modo de ansiedade. De lá pra cá, ficaram traumatizados, mas, hoje em dia, não está mais abalado. Às perguntas da Defesa, respondeu que consegue descrever as características dos assaltantes. O maior de todos era branco, usava máscara preta e blusa preta. O menor tinha pele mais escura. Indagado, disse que foram subtraídos dinheiro de seu pai, carro, uma bolsa, bijuterias de sua mãe e smartphones. Alegou que não houve subtração de pertences seus.

A vítima Maria de Lourdes Munhoz Cerqueira da Silva, disse que estava na cozinha lavando louça, enquanto seu marido estava dormindo no sofá. Disse que foi até o lado de fora jogar restos no quintal, quando foi abordada por dois indivíduos armados, anunciando o roubo. Disse que foi questionada sobre quem estava em casa. Alegou que foram até o interior da casa, onde seu marido foi rendido. Em seguida, seu filho também foi rendido. Ato contínuo, pegaram os aparelhos celulares e exigiram dinheiro. Foram levados quinhentos e poucos reais. Disse que o maior, branco e troncado, encarregou-se de vigiá-la, enquanto o outro, moreno mais magro e baixo monitorava seu marido. Disse que reviraram a casa. Levou um dos assaltantes aos barracões, onde estavam o carro. Abriu a garagem. Os roubadores levaram os pertences. Disse que as ameaças eram constantes e graves, inclusive para abrir armários e vasculhar a casa em busca de objetos de valor. Alegou que foram levadas bijuterias e outras coisas colocadas numa bolsa. Disse que a ação durou entre 19h50 e 20h15. Afirmou que, por sorte, seu outro filho não chegou ao local. Salientou que o pior foi a arma apontada contra sua cabeça. Alegou que foram levadas carnes e que seu marido ficou trancado no quarto. Disse que foram trancados no imóvel, e que os roubadores fugiram no veículo sentido São Miguel Arcanjo. Disse que chega a noite, lembra-se dos assaltantes. Afirmou que já temia pelo risco, por conta dos roubos. Alega ter medo de sair de casa no período noturno, e que é horrível. Às perguntas da Defesa, respondeu que viu apenas dois roubadores. Alegou que à pé eles não foram, pois foram informados pelo investigador que uma pessoa havia levado os comparsas de carro. Alegou que, mesmo se não saísse, seriam assaltados do mesmo jeito. Indagada, respondeu que foi levada uma bolsa que seu filho tinha ganhado, e que ela foi utilizada para levar parte do produto do crime. Durante a investigação, a bolsa foi restituída, assim como um dos celulares subtraídos.

A testemunha protegida, afirmou que não sabe desse roubo. Disse que pegaram Lucas, por conta do telefone. Alegou que o número não era dele, mas o filho do Reginaldo pediu para cadastrar a linha em nome de Lucas. Às perguntas do Ministério Público, respondeu que conhecia o denunciado de vista. Indagado, disse que ele era conhecido como "cachorro-quente". Às perguntas da Defesa, respondeu que não tem conhecimento da relação entre Juliano, Firmino e Reginaldo.

A testemunha policial civil Wilson Roberto Gatti, disse que, quando houve o roubo, foi levado um aparelho celular da vítima, que, posteriormente, foi alvo de interceptação. Apuraram que Juliano estava fazendo uso do celular. Afirmou que apurou contatos feito por Juliano com Firmino e com a linha de Lucas Renan. Porém, realizadas as prisões, constatou-se que a linha telefônica 7736 era utilizada pelo Reginaldo, conhecido como cachorro-quente. Afirmou que descobriu o endereço da residência de Reginaldo. No local, efetuaram a prisão dele e, entre os telefones

apreendidos na residência, estava o IMEI vinculado à linha 7736, registrada em nome de Lucas Renan. Afirmou que foi realizada outra busca, desta vez, na casa da companheira do réu. Na ocasião, apreenderam uma bolsa, com a indicação case, de propriedade de Walcidir. A vítima relatou que alguns pertences subtraídos de sua casa, foram colocados na mencionada bolsa. Apurou-se que o IMEI vinculado à linha 7736 manteve contato com Juliano e Firmino, antes e depois do crime. Às perguntas do Ministério Público, respondeu que, durante as investigações, não chegou a falar diretamente com Reginaldo. Questionado, disse não ter certeza de que Juliano afirmou que Firmino não tinha participado do fato, e que o comparsa era Reginaldo. Indagado pelo Magistrado, apurou que a participação do réu consistiu no transporte dos demais, levando-se em conta principalmente a distância do local do fato. A testemunha Delegado de Polícia, Agnaldo Nogueira Ramos, afirmou que, após o roubo, a DIG assumiu a investigação; que foi levado um aparelho celular da vítima, que foi utilizado por Juliano Lazari. Após a quebra de sigilo, antes e depois do crime Juliano fez contato com uma linha titularizada por Lucas Renan. Com o desenvolvimento das investigações, apurou-se que a linha era utilizada por Reginaldo. Foi realizada uma busca, que logrou a apreensão do aparelho que continha o IMEI identificado como contato feito com a linha de Juliano. Posteriormente, em busca realizada na casa do sogro do denunciado, foi apreendida uma bolsa com a inscrição case, pertencente à vítima, o que motivou o indiciamento. Às perguntas da Defesa, respondeu que Reginaldo foi a pessoa responsável por dar fuga, aproveitando-se da divisão dos bens subtraídos. Pela investigação, o réu não ingressou no imóvel, até porque as características apresentadas pelas vítimas se referem a Firmino e Juliano. Alegou que o mesmo modus operandi ocorreu em outros delitos, o que corrobora a conclusão pela autoria. Disse que não houve acesso ao teor das conversas, pois a linha não estava interceptada, e que tiveram acesso aos registros de ligações. Esclareceu que o grupo era uma associação criminosa que praticou diversos roubos no Município e em Itapetininga.

Em seu interrogatório o réu Reginaldo Oliveira Pinto, disse que a acusação é falsa, porque em 2016 esteve preso por um delito de furto. Após sua liberdade, estava trabalhando num sítio, cuidando de três filhos e de sua esposa, que tinha câncer, falecida posteriormente. Ficou 4 anos em liberdade sem qualquer envolvimento com crime. Afirmou que foi preso em 2020, porque pegaram uma televisão de 54 polegadas, além de um notebook, que era de sua esposa, 50 pares de lingerie, um som de carro, soro de gado, além de R\$3.000,00 (em notas de cem reais), e dois aparelhos celulares, que estava em sua casa. Na DIG, viram a foto de Lucas Bueno e afirmou que negocia carros com ele. Afirmou que tinha comprado quatro mil tijolos de Firmino, que se interessou no seu veículo Fusion. Afirmou que pegou R\$14.000,00 de volta do Firmino, na negociação do veículo, que envolveu uma Saveiro. Afirmou que conhecia a esposa de Firmino e que iria fazer uma festa de aniversário de seu filho, razão pela qual a convidou. Alegou que a Polícia Civil disse que iria envolvê-lo no crime, com base nas fotos. Disse que foi constatado um depósito feito em nome de Juliano Lazari, decorrente de um suposto empréstimo feito por sua esposa. Alegou que cria gado e foi obrigado a sacrificá-lo, motivo pelo qual não tinha motivo para subtrair as carnes da vítima e sequer do dinheiro levado. Afirmou que Juliano cobrava dinheiro. Alegou que Juliano disse querer lhe prejudicar, por conta de suposta dívida. Sobre a bolsa apreendida na casa de Patrícia, afirmou que ela era sua namorada. Disse que seu sítio fica no sentido Gramadinho. Alegou que viu a bolsa, com uma garrafa de café em seu interior, na rodovia, e resolveu levá-la. Disse que há milhares de bolsas dessa natureza e que isso não serve de provas para incriminá-lo. Às perguntas da Defesa, respondeu que Patrícia tem conhecimento de que o réu encontrou e levou a bolsa. Perguntado, disse que, além do furto, estava preso por tentativa de homicídio, sobre a qual foi absolvido. Alegou que foi enquadrado num assalto, sobre o qual também foi absolvido. Disse que já errou no passado, mas que está tranquilo.

Porém, referida versão não é digna de credibilidade, vez que isolada e desacompanhada de qualquer demonstração probatória de veracidade.

Decorre, que após a instauração da ação penal contra Firmino e Juliano, a autoridade policial determinou a instauração de novo inquérito policial – que deu

origem ao presente feito - com vistas a levantar elementos mais concretos acerca do envolvimento de REGINALDO DE OLIVEIRA PINTO no delito em tela.

Compulsando os autos, se verifica que o trabalho investigativo foi importante para elucidação deste crime, através do número do IMEI 359.173.085.059.295 do aparelho telefônico subtraído da vítima Maria de Lourdes Munhoz Cerqueira da Silva, apurou-se que a linha 15-99719-0582 em nome de Juliano José Lazzari foi habilitada no telefone, após o roubo em tela. Com a diligência da quebra de sigilo telefônico, através do histórico de chamadas, demonstrou que as linhas telefônicas (15) 99719-0582 (de propriedade de Juliano José Lazzari), (15) 99704-2491 (de propriedade de Firmino Gomes do Nascimento Filho) e (15) 99665-7736 (de propriedade de Lucas Renan, mas utilizada por Reginaldo de Oliveira Pinto), mantiveram contato, recebendo/efetuando as seguintes ligações. (fls. 32/33):

Ressalta-se que o fato ocorreu dia 22/05/2020 por volta das 20 horas

21/05/2020:

11h44min - Firmino (15) 99704-2491 Reginaldo (15) 99665-7736  
12h28min - Firmino (15) 99704-2491 Reginaldo (15) 99665-7736  
17h54min - Firmino (15) 99704-2491 Reginaldo (15) 99665-7736  
18h12min - Reginaldo (15) 99665-7736 Firmino (15) 99704-2491  
19h38min - Firmino (15) 99704-2491 Reginaldo (15) 99665-7736  
20h06min - Firmino (15) 99704-2491 Reginaldo (15) 99665-7736

22/05/2020 (dia dos fatos narrados nestes autos):

16h07min - Juliano (15) 99719-0582 Firmino (15) 99704-2491  
16h11min - Firmino (15) 99704-2491 Juliano (15) 99719-0582  
16h12min - Firmino (15) 99704-2491 Juliano (15) 99719-0582  
16h13min - Juliano (15) 99719-0582 Firmino (15) 99704-2491  
16h14min - Firmino (15) 99704-2491 Juliano (15) 99719-0582  
16h16min - Juliano (15) 99719-0582 Firmino (15) 99704-2491  
16h17min - Juliano (15) 99719-0582 Firmino (15) 99704-2491  
16h30min - Firmino (15) 99704-2491 Juliano (15) 99719-0582  
16h51min - Juliano (15) 99719-0582 Firmino (15) 99704-2491  
17h24min - Firmino (15) 99704-2491 Reginaldo (15) 99665-7736  
17h32min - Firmino (15) 99704-2491 Reginaldo (15) 99665-7736  
17h38min - Juliano (15) 99719-0582 Firmino (15) 99704-2491

23/05/2020

09h38min - Firmino (15) 99704-2491 Reginaldo (15) 99665-7736

24/05/2020

09h07min - Firmino (15) 99704-2491 Reginaldo (15) 99665-7736 (duas vezes)  
15h04min - Juliano (15) 99719-0582 Reginaldo (15) 99665-7736  
15h06min - Juliano (15) 99719-0582 Reginaldo (15) 99665-7736  
15h08min - Juliano (15) 99719-0582 Reginaldo (15) 99665-7736 (duas vezes)  
15h04min - Juliano (15) 99719-0582 Reginaldo (15) 99665-7736  
15h06min - Juliano (15) 99719-0582 Reginaldo (15) 99665-7736  
15h08min - Juliano (15) 99719-0582 Reginaldo (15) 99665-7736 (duas vezes)

25/05/2020

01h44min - Juliano (15) 99719-0582 Reginaldo (15) 99665-7736

01h46min - Juliano (15) 99719-0582 Reginaldo (15) 99665-7736

Totalizando 31 ligações neste lapso temporal, 12 somente no dia dos fatos.

É importante destacar, que o telefone utilizado por Reginaldo (15) 99665-7736, estava em nome de Lucas Renan, que ouvido em sede inquisitorial, alegou que não estava na posse dessa linha, mas não soube explicar porque estava cadastrada em seu nome. Disse que faz uso da linha 15-99663-00525, que está em seu nome. Por sua vez, a testemunha protegida informou que a pessoa de Reginaldo utilizava a linha (15) 99655-7736, esta, que foi localizada no poder de Reginaldo no momento de sua apreensão. Versão corroborada pela companheira do réu que afirmou que havia um celular com um chip cadastrado em outro CPF, e que poderia ser esta linha (fls. 90/91).

Consta ainda, que a linha (15) 99655-7736, estava presente em São Miguel Arcanjo, na hora do roubo e registrou a ERB 724-10-0215-0235 - Estrada Vicinal João Santiago França s/n, São Miguel Arcanjo. Ressalto, que é a torre localizada na área do local

do roubo. Assim, como a linha de Juliano Lazzari também foi constatada na mesma estação ERB em horário próximo.

Por sua vez, o réu Juliano Lazzari, o qual responde juntamente com Firmino Gomes do Nascimento Filho em relação ao mesmo fato em processo autônomo, afirmou a participação de Reginaldo no delito. Delatou que Reginaldo foi o responsável por indicar o local. Embora tenha tentado eximir a participação de Firmino, o qual posteriormente retificou sua versão em outro processo em apuração.

Deve ser levado em conta que a investigação concluiu, que embora dois roubadores tenham ingressado no imóvel e rendido as vítimas, havia pelo menos um terceiro indivíduo participando da empreitada criminosa, haja vista que o local não é próximo da cidade. Sendo necessário um terceiro elemento para conduzir os demais corréus até o local do crime e dar suporte em caso de fuga.

Por seu turno, Reginaldo apresentou em sua defesa versão de que não se conheciam, e teriam tido contato esporádico por conta das negociações de veículos e tijolos através do telefone, alegações estas, totalmente desprovidas de verdade. Conforme fora constatado na quebra de sigilo de dados e na perícia dos celulares apreendidos, os réus tinham contatos frequentes e uma relação próxima entre eles, inclusive participando de reuniões familiares, evidenciando o contexto da estruturação do bando (fls. 40/41).

Corroborando ainda, o cumprimento ao mandado de busca e apreensão nos autos 1500428-10.2020.8.26.0582, na residência de Donizete Nunes (sogro de Reginaldo), onde foi localizada uma bolsa de cor preta da marca CASE, reconhecida posteriormente pela vítima como sua pertence (fls. 94,95 e 96). Por sua vez, a companheira de Reginaldo ouvida em solo policial (fls. 90/91), afirmou que a bolsa era de propriedade de seu amásio. E que a utilizou para levar seus pertences para a casa de seu genitor. Por sua vez, Patrícia não indicou a origem do bem. Apenas afirmando que a bolsa pertencia a seu companheiro.

Diante de todo o conjunto de provas nos autos, não é possível a alegação de que os policiais estavam tentando incriminar o réu. Em primeiro lugar, deve ser observado que referidos depoimentos foram corroborados pelos demais elementos de prova carreados aos autos. Ademais, não foi produzida sequer uma prova de que eles tenham mentido e procurado incriminar, falsamente, um inocente.

Não se pode, dessa forma, colocar em dúvida os esclarecimentos dos policiais, porque são pessoas isentas, foram compromissados e a prova em questão não pode ser desprezada por mera presunção, sem qualquer indício de suspeita ou má fé.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. [...] 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada. (HC 115.516/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe 09/03/2009).

Desta feita, o conjunto probatório carreado tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo, é robusto e uníssono para embasar o livre convencimento judicial com posterior decreto decisório.

Nesse sentido, o artigo 155 do Código de Processo Penal corrobora todo o entendimento formado neste feito, quando assevera:

Art. 155 O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Todas as provas produzidas durante as duas fases integrantes da persecução penal, bem como as que foram emprestadas de outro feito, com a devida autorização judicial, são revestidas de estabilidade e robustez, trazendo segurança jurídica ao pleito condenatório. É abundante a quantidade de informações que convergem para a conclusão de que o REGINALDO DE OLIVEIRA PINTO praticou o delito descrito na

exordial na companhia de Juliano e Firmino.

Assim, plenamente demonstrado que o réu, em concurso de agentes, agindo com dolo, com emprego de arma de fogo, mantiveram em cárcere e subtraíram os bens das vítimas Walcimir Cerqueira da Silva, Maria de Lourdes Munhoz Cerqueira da Silva e Higor Emanuel Cerqueira da Silva, em escorreita subsunção ao tipo penal em que foram enquadrados.

As causas de aumento de pena referentes ao emprego de arma, ao concurso de duas ou mais pessoas e privação da liberdade da vítima, ficam reconhecidas.

A prova oral produzida em juízo bem demonstra que o acusado praticou o roubo em companhia de outros indivíduos, numa perfeita conjugação de vontades e divisão de tarefas. E houve o emprego de arma de fogo, tendo as vítimas, sido coagidas a entregarem seus pertences.

Da mesma forma não há que se falar na ausência da apreensão da arma de fogo, hipótese que não tem o condão de elidir a causa de aumento, pois, segundo os ensinamentos da melhor jurisprudência, é dispensável a apreensão ou confecção de laudo pericial, desde que outras provas demonstrem a sua configuração, como neste caso concreto em que as vítimas foram categóricas ao asseverar que os agentes utilizaram de uma arma de fogo para subjugar-las.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO

CIRCUNSTANCIADO. UTILIZAÇÃO DE ARMA IMPRÓPRIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA.

COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] - A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a incidência da majorante pela utilização de arma prescinde da apreensão e perícia no objeto, uma vez comprovada sua utilização por outros meios de prova, como o testemunho da vítima.

- O conceito técnico e legal de "arma" encontra-se previsto no art. 3º, inciso IX, do anexo do Decreto n. 3.665/2000, segundo o qual é o "artefato que tem por objetivo causar dano, permanente ou não, a seres vivos e coisas". Nesse conceito estão incluídas tanto as armas de fogo, quanto as armas brancas ou impróprias, como um pedaço de vidro, de madeira, uma pedra, etc.

- Os depoimentos da vítima, de testemunhas e do próprio réu comprovaram a efetiva utilização de arma imprópria, no caso, uma pedra, para intimidar a vítima durante a empreitada criminosa.

- Habeas corpus não conhecido. (HC 318.561/MS, Rel. Ministro ERICSON MARANHÃO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 25/05/2015).

Reconheço as causas de aumento previstas no parágrafo 2º, incisos II e V e parágrafo 2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal. Como já assentado na jurisprudência (EREsp 961.863/RS), as palavras das vítimas são suficientes nestes casos, sendo prescindível a apreensão da arma ou a identificação do coautor. O emprego de arma foi constatado pelas vítimas, bem como o concurso de agentes, ambas as circunstâncias ficaram provadas nos autos.

As vítimas narraram que ficaram em poder dos assaltantes durante toda a ação.

Assim, ação em consonância com Jurisprudência do STJ acerca do tema, conforme REsp 933584/RS:

Causa de aumento de pena restrição da liberdade da vítima tempo juridicamente relevante. "O inciso V do §2º do art. 157 do CP exige, para a sua configuração, que a vítima seja mantida por tempo juridicamente relevante em poder do réu, sob pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos." REsp 933584/RS.

Note-se, com a entrada em vigor das novas majorantes do § 2º-A (Lei nº 13.654/18), se o roubo for cometido em circunstâncias que correspondam às majorantes dispostas nos dois parágrafos, ao juiz é possível aplicar os dois aumentos, conforme as finalidades da pena e as circunstâncias do caso concreto, seguindo o princípio da incidência isolada (o segundo aumento recai na pena precedente, não na já aumentada). Assim, num roubo cometido em concurso de pessoas com privação da liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo, o juiz pode fazer incidir os aumentos de 1/3 (respeitada a S. 443, STJ), por um dos dois aumentos do § 2º e de 2/3 pelo emprego do artefato, além disso, é possível se utilizar do aumento sobressalente para a exasperação ou agravamento da pena a depender da circunstância

corresponder à primeira ou segunda fase de dosimetria, conforme também a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. SUPERAÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO PARA EXASPERAR A PENABASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É incabível a análise, em agravo regimental, de matéria que não constou das contrarrazões ao recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal (ut, AgRg no REsp 1505446/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/03/2021).

2. Ao se julgar o mérito recursal, subentende-se terem sido ultrapassados os requisitos de admissibilidade do recurso especial.

3. Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fases.

4. A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1931220/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021)

No caso em apreço é de considerar o concurso formal, artigo 70 do Código Penal, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicasse-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

Assim, neste Sentido:

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I E II, (POR QUATRO VEZES), C.C. ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TERCEIRA FASE. MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO.

EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. JUSTIFICATIVA CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO NUMÉRICO OBJETIVO. PRÁTICA DE QUATRO INFRAÇÕES. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/2 PARA 1/4. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1. Não há ilegalidade na primeira fase da dosimetria da pena se instâncias de origem apontam motivos concretos para a fixação das penas patamar estabelecido. Em sede de habeas corpus não se afere o quantum aplicado, desde que devidamente fundamentado, como ocorre na espécie, sob pena de revolvimento fático-probatório. 2. Em se tratando de roubo circunstanciado, a majoração da pena na terceira fase da dosimetria acima do mínimo legal requer devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo, o que se verifica no caso em apreço (crime cometido por quatro agentes, portando armas de fogo). 3. É pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se tratando de aumento de pena referente ao concurso formal de crimes, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Na espécie, observando o universo de 4 (quatro) crimes cometidos pelo réu, por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 1/4 (um quarto). 4. Ordem concedida em parte, a fim de reduzir a pena do paciente para 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mais 31 (trinta e um) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC: 395869 SP 2017/0083097-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 09/05/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017) (grifos nosso).

Desta forma, considero o concurso formal, conforme o artigo 70 do Código Penal estabelece, aumento a pena em 1/5, vez que 3 delitos foram praticados.



Demonstrada a ocorrência do crime, e comprovada a responsabilidade criminal dos acusados, a procedência da denúncia é a medida que se impõe.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu registra outros envolvimento criminais (fls. 138/159), ostentando em seu prontuário condenações definitivas, já decorrido o período depurador, o que configura maus antecedentes. E nesta hipótese, em que a condenação transitada em julgado utilizada para o reconhecimento dos maus antecedentes é diferente da utilizada para o reconhecimento da reincidência não há que se falar em bis in idem. Tal fenômeno só ocorreria caso a mesma condenação fosse utilizada para o reconhecimento das duas circunstâncias desfavoráveis ao réu. E deve ser relevada a consequência do crime, pois as vítimas demonstraram de modo claro em audiência o trauma decorrente da ação criminosa. Por fim, utilizo também, como fundamentado alhures, a circunstância do concurso de agentes para exasperação da pena nesta fase. Dessa forma, as referidas circunstâncias tornam ainda mais graves a conduta do agente e atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, deve ser reconhecida a agravante da reincidência de (fls. 156/158), desta maneira incidindo a agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal. Por esses argumentos, passo a dosar a pena intermediária em 7 (sete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, observam-se as causas de aumento relativas a privação da liberdade das vítimas e porte de arma de fogo. Desta feita, aplico as frações de aumento de 1/3 (§2º, inciso V) e 2/3 (§2º-A, inciso I). Ressalta-se que tal entendimento não fere o artigo 68 do Código Penal, pois o objetivo último deste dispositivo ao prever as três etapas da dosimetria é estabelecer a reprimenda mais adequada ao caso concreto, em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena, sendo certo que essa finalidade é melhor atendida, pois não se pode penalizar do mesmo modo as condutas triplamente qualificadas e aquelas nas quais incidiu apenas uma qualificadora. Reconheço as causas de aumento, seguindo o princípio da incidência isolada, conforme acima explicitado. Dessa forma, passo a dosar as penas em 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

E, considerando o concurso formal, conforme o artigo 70 do Código Penal estabelece, aumento a pena em 1/5, vez que 3 delitos foram praticados.

Assim sendo, por não encontrar outras causas modificadoras aplicáveis à espécie, fixo a pena em definitiva no patamar de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa.

Tratando-se de crime de roubo majorado e diante do quantum de pena privativa de liberdade aplicada, a pena deverá ser inicialmente cumprida em regime fechado pelo réu (artigo 33, parágrafo 2º, alínea a, do Código Penal).

Nos termos do artigo 44, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos, tendo em vista o quantum da pena do acusado. Pelos mesmos motivos também não verifico possível a suspensão condicional da pena, diante da ausência dos requisitos do artigo 77, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu REGINALDO DE OLIVEIRA PINTO, já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no o artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V e parágrafo 2º-A, inciso I, por 3 (três) vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias multa, em seu mínimo legal, em regime fechado.

Não poderá recorrer em liberdade, pois permaneceu preso durante a instrução penal, se solto poderá voltar a delinquir ou se evadir. De fato, não se mostra razoável conceder ao réu que respondeu o processo preso o direito de recorrer em liberdade, se lhe foi impingida pena privativa de liberdade. Some-se isso ao fato de que neste momento, com maior segurança para a prisão, há sentença penal condenatória contra o acusado. Por fim, permanecem hígidos os motivos que ensejaram a segregação cautelar, exceto no que tange à garantia da instrução criminal que já se encerrou.

Nos termos do §1º do artigo 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar do réu, ante a manifesta periculosidade que apresenta, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Recomenda-se o réu, na respectiva prisão em que se encontra. Deixo de fixar a indenização do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal uma vez que não há dados que permitam o arbitramento.

Considerando que o réu possui Advogado constituído, e conforme seu depoimento em juízo demonstrou que não se trata de pessoa hipossuficiente. Será condenado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, nos termos da Lei Estadual 11.806/03.

Deixo de proceder conforme determina o §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, uma vez que para a progressão de pena é necessária a análise de requisitos objetivos e subjetivos.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

P.I.C.

Sao Miguel Arcanjo, 26 de agosto de 2022

Matheus Oliveira Nery Borges

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA